



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

ת/11/125

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בתל – אביב**

התובעים :

1. עמנואל סמולק ת.ז. 011331881
2. שרה סמולק ת.ז. 011331899
3. אביב קרבצ'יק ת.ז. 001507128
4. שמעון קרבצ'יק ת.ז. 002107456
5. אמיר ציוני ת.ז. 033997222
6. אלכסנדרה ציוני ת.ז. 308758432
7. פנינה כספי ת.ז. 005911128
8. חיים כספי ת.ז. 030085187

ע"י ב"כ עו"ד חיים גל ואח'
מדרך מנחם בגין 154, (מבית קרדן), תל אביב 64921

נ ג ד

הנתבעים :

1. אסתר נחמיאס מתוק ת.ז. 5219023
ע"י ב"כ עו"ד שוקי רגב
מרחי ריינס 45, תל אביב 64587
2. ציונה אלגוזי ת.ז. 0138003
מרחי אמיר 11, רמת גן

פ ס ק ד ין

הבית נשוא התביעה הינו הבית שברחי אמיר 11 ברמת גן, הבנוי על חלקה 1003 בגוש 6145 (להלן: "הבית").

בבית 6 דירות.

התובעים הינם בעלים של 4 דירות בבית.

כל אחת מהנתבעות הינה בעלת דירה בבית.

התובעים מבססים תביעתם על חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ב – 2008 (להלן: "חוק החיזוק").

התובעים עותרים לאשר את ביצוע עבודות החיזוק של הבית, בניית 2 דירות חדשות על גג הבית והכשרת חניות בחצר בהתאם להסכם שנחתם על ידי התובעים ויורם וגיתית וינברג (להלן: "ההסכם" ו-"היזם") ובהתאם לבקשת ההיתר שאושרה על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת גן.

התובעים עותרים לחייב את הנתבעות לאפשר ביצוע של עבודות הבנייה, לאפשר רישום של הערות אזהרה ולאפשר תיקון של צו רישום הבית המשותף.

הנתבעות טענו כי אין להן התנגדות עקרונית לביצוע עבודות החיזוק. אך טענו להגנתן את הטענות המפורטות להלן:

1. למפקח על רישום מקרקעין אין סמכות לאשר ההסכם באשר עבודות הבניה במסגרת הבקשה להיתר בניה אינן רק על פי הוראות תמ"א 38 אלא גם על פי התב"ע המקומית.
2. נפלו פגמים בעסקה שנכרתה בין התובעים והיזם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

ת/11/125

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בתל – אביב**

3. הבניה על פי תוכנית החיזוק תוביל לפגיעה בנתבעות היות והתוספת למבנה גורמת לכך שאור השמש לא יחדור לדירות הנתבעות ובכך ירד באופן משמעותי שווי דירותיהן.
4. יש למנות שמאי שיבחן התועלת הצומחת ו/או הנזק שנגרם למי מהצדדים להסכם תוך מתן פיצוי ותשלומי איזון בין בעלי הדירות השונים.

נתבעת 2 לא התייצבה לדיון שנערך בתאריך 27.04.11.
נתבעת 2 לא נכחה בביקור במקום שנערך בתאריך 17.05.11 ולא איפשרה לערוך ביקור בדירתה, על מנת שניתן יהא לבחון טענותיה.
נתבעת 2 לא התייצבה לישיבת הוכחות ולא הייתה מיוצגת בישיבה זו, באשר ב"כ עו"ד ויקטור תשובה התפטר מייצוג הנתבעות, ורק נתבעת 1 הייתה מיוצגת על ידי עו"ד שוקי רגב בהליך ההוכחות והגשת סיכומים בכתב.

התביעה הוגשה לאחר תיקון חוק החיזוק מתאריך 10.01.11 שקבע כי כדי להגיש תביעה בפני המפקח על רישום מקרקעין, על פי הוראות חוק זה, ניתן להסתמך גם על "החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים".

לתביעה צרפו התובעים את אישור הוועדה המקומית לתכנון ובניה של הבקשה להיתר בתנאים, מתאריך 31.10.10.

בהתאם להחלטתי מתאריך 28.03.11 אישר האדריכל חיים כהן, מהנדס העיר רמת גן, בתאריך 14.01.10 כי: "החלטת הוועדה המקומית בישיבתה מיום 31.10.10 בצרף החלטת ועדת הערר מתאריך 07.02.11, עונות על דרישות סעיפים (1)(2) של הגדרת "החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים בחוק החיזוק".

אין חולק לגבי העובדות המפורטות להלן:

1. בהיתר בתנאים שהוגש מבוקש לבצע חיזוק של הבית, בניית קומה רביעית ובה שתי דירות שלכל אחת מהן נוסף חדר בקומה החמישית בהמשך לאותה דירה, בניית 8 מחסנים, מעלית ו- 6 חניות.
2. הנתבעות הגישו בתאריך 11.10.10 התנגדות למתן היתר בניה, שנדונה ונדחתה. הוועדה המקומית לתכנון ובניה אישרה את הבקשה להיתר בתנאים, כמפורט לעיל.
3. נתבעת 1 הגישה ערר על דחיית ההתנגדות, שנדון ונדחה על ידי ועדת הערר המחוזית בתאריך 07.02.11.

בביקור במקום שערכתי בתאריך 17.05.11 מצאתי כי הבית מוזנח ויש לשפצו בדחיפות. בבדיקה שערכתי מצאתי כי אין ממש בטענת נתבעת 1 לפיה הבניה המבוקשת תפגע בתאורת דירתה באשר האזור לגביו נטענה אפשרות פגיעה, חשוך עקב שינויי מבנה שבצעה הנתבעת 1 בדירתה לפני מספר שנים.
יודגש כי ועדת הערר המחוזית בהחלטתה מתאריך 07.02.11 דחתה טענת נתבעת 1 לפיה הבניה המתוכננת תחסום את האויר.
כאמור לעיל בפסק הדין, נתבעת 2 לא איפשרה לערוך ביקור בדירתה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

ת/115/125

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בתל – אביב**

שוכנעתי כי הנתבעות ידעו היטב על המהלכים שבוצעו על ידי התובעים לקידום תוכנית החיזוק והבניה ועשו ככול שביכולתן למנוע ביצוע הפרוייקט, כעדותו ע"ת עמנואל סמולק : "עשינו אסיפת דיירים כדי לסכם בנינו את ההליך ולחפש קבלן או ייזם לביצוע עבודות התמ"א. בזמן הישיבה עלה רעיון של הריסת הבניין והקמת בניין חדש. גב' נחמיאס לקחה על עצמה להביא את הקבלן לנהל משא ומתן על הריסה. לאחר שנה של המתנה לא הגיע אף קבלן שיכולנו לנהל איתו מו"מ. התאספנו שוב כל הדיירים והוחלט ללכת לתמ"א 38. מייד באותה ישיבה, חוץ מהמסגרת של הישיבה, הובהר לנו ששני דיירים של קומה ראשונה לא מוכנים להיות שותפים, שהכיוון שלהם הוא רק הריסת המבנה ובניית חדש. למזלנו באותו תקופה יצא חוק שמספיק 66% כדי להתחיל עם תמ"א 38. התחלנו מו"מ עם אחד הייזמים, גב' נחמיאס ניסתה לשכנע את הייזם להרוס את המבנה ולהקים מחדש. לאחר חצי שנה דיבורים קבלן החליט שהוא לא מוכן להכנס להרפתקה של תמ"א בגלל התנגדות נחמיאס, להריסה הוא אמר שזה לא כלכלי. אח"כ הגענו לייזם ויינברג והתחלנו לנהל איתו מו"מ. כל הפעילות של 4 הדיירים הייתה מוסכמת לאורך כל הדרך כולל תוכנית שהוצג לנו כחידוש הבניין, חידוש חדר מדרגות הקמת מעלית, ממדים, בנית מחסן לכל דייר ושיפור חיצוני על ידי פעולות דרושות כדי שהבניין יקבל מראה חדיש. התקדמנו עד שלבי כריתת חוזה. פנינו לנחמיאס ולאגוזי. אלגוזי מובלת על ידי נחמיאס שהבטיחה לה רווחים מהעסקה. אלגוזי הייתה בישיבות וכל התגובות שלה היו "מה שאתי אומרת אני איתה". בעקבות הפניה שלנו הייתה פגישה עם גב' נחמיאס, אני לא זוכר עם אלגוזי הייתה, ושוב חזרנו לסיפור הריסת המבנה. לאחר שראינו שלא מתקדמים בכיוון הרצוי החלטנו לחתום עם אדון ויינברג. והוא התחיל את הפעילות לתכנון המבנה. אנחנו למעשה מיום שהוקמה הקבוצה של 4 דיירים אנו נמצאים בסחיטה, ואני לא מתבייש מהמילה, ואיומים, שהיא דורשת בניית חדר או דירה בקומה הקרקע על שטח של כל הדיירים היא דרשה 40 מ"ר או משהו כזה זה רשום, אף אחד לא מוכן לתת לה מתנה כזו. לכולם בונים ממד, בתוכנית יש לשתי הדירות נתבעות ממ"ד. אם הם לא ירצו שלא יפתחו דלת. לאורך כל הדרך הובהר לנו שאנו נחכה הרבה שנים שהיא תעשה כל מאמץ כדי לא לתת לנו לשפר את תנאי החיים שלנו. לאחר קבלת אישורים הדרושים על ידי הייזם שלנו נאלצנו לפנות אליכם כדי לקדם את הליך הבניה ושיפור החיים שלנו. רוב הדיירים בבניין הם מעל גיל 60 מעל 50% עברו את גיל ה-70. וקשה להם לעלות ברגל לקומות שהם גרים, ואנו רואים את העיכובים כפגיעה אישית ואיום לבריאותינו. זו התוכנית אשר הוגשה לאישור העירייה... זה למעשה הקווים הכלליים. לאחר הגשת התוכנית שהייתה מוסכמת על ידינו, עקב התנגדויות של נחמיאס שונה והורידו מאיתנו אפשרות לקבל מחסן לכל דייר, היא "בנתה" על זה שבמקום המחסנים נבנה לה דירה ולאגוזי. אף דייר מהבתים שסביבנו לא הגיש התנגדות להפך יש שיתוף פעולה עם הבתים הסמוכים לשיפור חניה כדי להכנס ממגרש אחד לשני ולאפשר חניות נוספות. הוועדה המקומית אישרה את התוכנית בכפוף לשינויים. הם ממתנינים לאישור כבוד בית המשפט. היה ערר בוועדה המחוזית של אתי ושם גם פסלו את הטענות. והתוכנית נשארה מאושרת כפי שהיא. החלק של הבניין שהיא גרה נסדק עקב סגירת מרפסת ובניה בדירה של נחמיאס אבל זה בעיה שלה. הקבלן יהיה חייב לתקן את כל הקיר ויהיה חייב לעשות חיזוק נוסף ולייצב את המקום ששקע ונסדק." (עמ' 2 לפרוטוקול שורות 12-29 ועמ' 3 לפרוטוקול שורות 1-20)

עדות זו לא נסתרה.

גם מעדות נתבעת 1, שוכנעתי כי אכן נתבעת זו דרשה לקבל 35-30 מ"ר בניה, שלדעתה מהווה פיצוי על הבניה המבוקשת על ידי התובעים (עדותה עמ' 6 לפרוטוקול שורה 27). עקב סירוב בעלי הדירות להעניק לה פיצוי זה, נקטה בכל ההליכים נגדם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

ת/115/125

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בתל – אביב**

יובהר כי אין בעל דירה אחד בבית משותף יכול לחייב את יתר בעלי הדירות לשאת בעלות חיזוק המבנה בלבד, ולא לממש זכויותיו על פי תמ"א 38, כהצעתה החלופית של נתבעת 1. סמכות זו נתונה להחלטת רוב בעלי הדירות, שאין מחלוקת שלא נתקבלה במקרה דנן. טענת הנתבעת 1 בהקשר זה גם לא נתמכה בהצעות מחיר כלשהן או כל ראייה אחרת לביסוסה.

אין בעל דירה יכול לכפות על יתר בעלי הדירות בבית משותף לבצע הליך של "פינוי-בנוי" כהצעת נתבעת 1, עליה גם חזרה בדיון בפני ועדת הערר המחוזית. יובהר כי מלבד נתבעת 1, כל יתר בעלי הדירות מתגוררים בבית.

חוק החיזוק והתיקון לחוק זה נחקקו על מנת להקל על ביצוע התוכנית של חיזוק מבנים בארץ כנגד רעידות אדמה, כשנגד עיני המחוקק מטרה אחת בלבד חיזוק מבנים קיימים כדי לשפר את עמידותם בפני רעידת אדמה. רף ההסכמה הדרוש על פי חוק המקרקעין הורד, ואין חולק כי בתביעה שבפני הושג הרוב הדרוש לביצוע החיזוק על פי הוראות חוק החיזוק.

הנתבעות טוענות כי היות וההיתר כולל בניה של 2 חדרים נוספים לדירות החדשות שבקומה הרביעית הבקשה להיתר לא עונה על תנאי חוק החיזוק. אני מקבלת עמדתה של חברתי כב' המפקחת אסתר שחל שפורטה בפסק דינה מיום 11.09.11 ב- ת/20/11 פרי אהרון ואח' נ. זוסקוביץ רחל (פורסם בנבו). לפיה בהתאם להוראת סעיף 1 לחוק החיזוק היתר בניה או החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים אינם צריכים להיות תואמים לתוכנית החיזוק בלבד, ויכול שיהיו תואמים לתוכנית תקפות אחרות ואף לתוכניות מופקדות.

משהוצג בפני אישור הוועדה מקומית לקיומם של תנאים אלה, כאמור לעיל, אנו בגדרו של חוק החיזוק וכל טענה לפיה החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים חורגת מחוק החיזוק או מתוכניות אחרות היא טענה במישור התכנוני ויש להעלות טענה זו בערכאה השיפוטית המתאימה.

בנוסף, בניית 2 החדרים על הגג הינה המשך בניה של הדירות שבקומה הרביעית, לא מדובר בהוספת דירות בקומה החמישית של הבית. חוק החיזוק הדן בסעיף 5 "בעבודה שמטרתה בניית דירה חדשה", לא מגביל את בניית הדירות החדשות במפלס קומה אחד. יתכן בהתאם להוראות החוק כי דירה חדשה תשתרע על פני יותר מקומה אחת כל עוד המדובר "בהחלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים" על פי חוק החיזוק.

הנתבעות לא הציגו חוות דעת מומחים מטעמן. הנתבעות לא הוכיחו ולו בראשית ראייה, טענותיהן בדבר העדר היתכנות כלכלית של ההסכם עם היזם או כי ההסכם שנחתם עם היזם נערך באופן בלתי מקצועי, חסר ולקוי.

הנתבעות לא הוכיחו ולו בראשית ראייה, כי קיימים הפרשים בתועלת הכלכלית של בעלי הדירות. כאשר יובהר כי חוק החיזוק דן בחיזוק לטובת כל בעלי הדירות, כאשר מהשיפוף המתוכנן כמו גם מהוספת המעלית יהנו כל בעלי הדירות בבית, לרבות הנתבעות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

ת/11/125

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בתל – אביב**

לאור כל האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה ומאשרת לתובעים, לבצע את העבודות נשוא התביעה בהתאם לחוק החיזוק.

לשם כך אני ממנה את עו"ד חיים גל להתקשר ולחתום בשם הנתבעות, לשם ביצוע העבודות, על הסכמים עם היזם, עם רוכשי הדירות החדשות, על הבקשות לתיקון צו רישום הבית המשותף לצורך מימוש תוכנית החיזוק, לרישום הערות אזהרה לטובת היזם ולטובת רוכשי הדירות החדשות, לתיקון צו רישום הבית המשותף לצורך רישום הדירות החדשות, לאחר השלמת עבודות החיזוק ובניית הדירות החדשות, על הבקשות ושטרי המכר להעברת הבעלות על שם הרוכשים ועל הטפסים הדרושים ע"י שלטונות האוצר/מס שבח.

יובהר כי היזם והקבלנים מטעמו רשאים לבצע כל עבודה נדרשת לביצוע הפרוייקט ברכוש המשותף ו/או ברכוש הפרטי שהותקן על גבי הרכוש המשותף.

בנוסף אני מחייבת את כל אחת מהנתבעות לשלם לתובעים את החזר חלקה באגרת תביעה בסכום של 308 ₪ והחזר חלקה בשכ"ט עו"ד סכום של 4,000 ₪.
שכ"ט עו"ד נקבע בהתחשבי בכך שהתקיימו ישיבת קדם משפט, ביקור במקום, ישיבת הוכחות והוגשו סיכומים בכתב.
סכומים אלה ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי בתאריך 06 דצמבר 2011, " כסלו תשע"ב, בהעדר הצדדים.

מירה אריאלי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
בתל - אביב